

QUEJOSO: JOSÉ GUSTAVO SÁNCHEZ RAMOS

ALBERTO GÓMEZ VEGA, mexicano, mayor de edad, abogado, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el despacho ubicado en la calle Pedro Celestino Negrete numero 79, en la colonia Oblatos, c.p. 44170 en el municipio de Guadalajara, Jalisco, así como el correo electrónico gomezvegalegal@hotmail.com y el número de celular (whatsapp) 333-156-71-01 y designando en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a los Licenciados ROBERTO AGUILERA HERNÁNDEZ, quien cuenta con la cédula profesional número 1921160 y ARTURO AGUILERA OCHOA, quien cuenta con la cédula profesional estatal PEJ 224440, y como autorizados para recibir notificaciones, imponerse de autos, obtener captura de imágenes de acuerdos y anexos del expediente que habrá de aperturarse con motivo de esta demanda de garantías, mediante el uso de cámaras fotográficas, escáner o dispositivos electrónicos a los Licenciados SALVADOR GÓMEZ VEGA, AIDE YOLANDA LÓPEZ FLORES, JORGE OROZCO CRUZ y OSCAR GERARDO CORNEJO ESTRELLA y los Pasantes de Derecho MAYRA ELIZABETH GUZMÁN LÓPEZ, ABRAHAM SALVADOR GÓMEZ PÉREZ, MARÍA OTILIA ISABEL PÉREZ BECERRA, ISAMAR RUIZ PLASCENCIA y PAULINA GÓMEZ ASCANIO, ante usted, C. Juez de Distrito de manera atenta y respetuosa comparezco para:

Que bajo protesta de decir verdad hago del conocimiento de este Juzgado que el suscrito soy defensor particular del imputado vinculado a proceso JOSÉ GUSTAVO SÁNCHEZ RAMOS, esto dentro de la causa penal que se ventila dentro de la C.A. 6356/2019, del índice del Juzgado Quinto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral pasa Adolescentes del Primer Distrito, y con ese carácter vengo en nombre y representación del mi defendido JOSÉ GUSTAVO SÁNCHEZ RAMOS, quien

IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME

La resolución denominada Auto de Vinculación a Proceso dictado en contra del quejoso en continuación de audiencia inicial celebrada el día 07 siete de octubre de 2020.

V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

1.- Bajo protesta de decir verdad, hago del conocimiento de este Juzgado de Distrito, que el quejoso, fue detenido el día 01 primero de diciembre de 2019, y puesto a disposición del Juez Quinto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, de manera ilegal, al no existir flagrancia en su detención, y el Juez señalado como responsable en continuación de audiencia inicial celebrada el día 09 de diciembre de 2019, determinó emitir Auto de Vinculación a Proceso en su contra e imponerle al quejoso la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada, en contra de esta determinación se interpuso juicio de amparo indirecto correspondiéndole conocer de dicho medio de control constitucional al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien dentro del expediente de amparo 01/2020 de su índice, concedió el amparo y protección constitucional, para el efecto de que se repusiera el procedimiento a partir del momento de la solicitud de vinculación a proceso que realizara la representación social, lo que así ocurrió, y en data de 07 siete de octubre de 2020, se dio cumplimiento a dicha ejecutoria, siendo esta determinación el acto que se reclama por esta vía, en virtud de que el mismo se emitió en total ausencia de motivación y fundamentación.

VI.- LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 1° DE ESTA LEY,
CONTENGAN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA
VIOLACIÓN SE RECLAME

PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de respeto irrestricto a los derechos humanos de que toda persona goza y las cuales se encuentran contempladas y protegidas en términos de la propia carta magna así como en los propios tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a cuya observancia están obligadas todas y cada una de las autoridades de la República Mexicana.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ALBERTO GOMEZ VEGA
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.00
11/03/22 21:33:14

Penales, y por ende la determinación que aquí se combate, resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso.

El presente concepto de violación resulta ser el mismo que se invocó en diverso juicio de garantías con el número 01/2020 del índice del Juzgado Séptimo de distrito de Amparo Penal en el Estado de Jalisco, el cual no fue tomado en cuenta por el Juez de Amparo, bajo el argumento de que de manera oficiosa advirtió una “violación procesal” y la concesión del amparo fue “para efectos”, lo que trajo como consecuencia que se repusiera el procedimiento, sin embargo a pesar de los argumentos y datos de prueba invocados por la defensa en la reanudación de la audiencia inicial en la etapa de vinculación a proceso, el Juez señalado como autoridad responsable, emite idéntica resolución a la emitida en fecha 09 de diciembre de 2019, ante la falta de pronunciamiento del Juez de amparo, motivo por el cual se solicita, que en esta ocasión, al entrar al estudio del concepto de violación, se pondere el principio pro persona a favor del quejoso, y se conceda el amparo que implique mayor beneficio al quejoso, privilegiando en análisis de estudio de cuestiones de fondo sobre las de forma, pues, si bien es cierto en el derecho como en la vida el “hubiera no existe”, si el quejoso no hubiese tramitado el medio de control constitucional, en virtud del tiempo transcurrido, ya se hubiera llevado a cabo su audiencia de juicio, seguramente con sentencia absolutoria, pues como podrá imponerse este Juzgado de Distrito, en los hechos materia de la imputación, no se le reprocha acción u omisión alguna que pudiera ser constitutiva de hechos que la ley señala como delito, reiterando que el quejoso, se encuentra privado de su libertad personal, desde el mes de diciembre de 2019, resultado de diverso auto de vinculación a proceso, el cual si bien fue dejado sin efectos por la propia responsable, en cumplimiento a diversa ejecutoria de amparo, fue reiterado en sus partes, en total contravención a los dispositivos legales contenidos en los numerales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

SUPLENCIA DE LA QUEJA

Por lo antes expuesto, a usted, c. Juez de Distrito, de manera atenta y respetuosa le:

PRIMERO: Se me tenga en los términos del presente escrito, con la calidad que me ostento promoviendo a nombre y representación de mi defendido JOSÉ GUSTAVO SÁNCHEZ RAMOS, el presente juicio de amparo, se admita la demanda y se requiera a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación, a la brevedad posible en virtud de que el quejoso continua privado de su libertad y es práctica común de los Juzgados de Control del primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, rendir sus informes sin respetar los términos de la ley de amparo, lo que se traduce en un retraso a la justicia, en perjuicio del quejoso.

SEGUNDO: Se nos tenga señalando domicilio procesal y designando autorizados en términos amplios y con efectos restringidos para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas igualmente designadas para esos efectos.

TERCERO: Se autorice y permita el uso de medios electrónicos como escáner o cámara fotográfica para capturar imágenes de actuaciones y anexos del juicio de garantías que habrá de iniciarse con motivo de esta demanda.

CUARTO.- Se autorice la consulta vía electrónica del presente expediente, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo los usuarios **alberto.gomezv** y **roberto.aguilera** correspondientes al suscrito y autorizado en términos amplios, en virtud de que han satisfecho los requisitos exigidos de la firma electrónica para tener acceso al expediente electrónico en línea.

QUINTO.- En su oportunidad se resuelva el presente juicio de amparo concediendo

el amparo impetrado, observando el principio *PRO PERSONA* y se ordene a la responsable, dejar sin efecto la resolución que aquí se recurre vía juicio de amparo y sus consecuencias, por violarse derechos fundamentales del quejoso en la forma aquí expuesta.

Atentamente

ALBERTO GÓMEZ VEGA
Defensor Particular de
JOSÉ GUSTAVO SÁNCHEZ RAMOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
12590010000000000000632368.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE					
Nombre:	ALBERTO GOMEZ VEGA		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.0d		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	13/10/20 01:13:41 - 12/10/20 20:13:41		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	b8 3e dc 73 de 08 93 ca 88 8d 79 b0 0f 9b a5 09 6f 61 ba d7 b3 f6 5c c8 1d c4 63 05 25 c1 ba 0f 81 86 af 0a a2 21 74 fd 73 25 59 28 0c fb 06 53 9e fd 40 ad 23 ff 74 a6 23 e9 b7 fd 03 95 c4 9a 5a e1 86 3a 92 5d 2f d0 e2 02 32 ce 7d 4a 2d 56 fc 5e 95 a4 3f 18 58 49 73 8a 2f bb 4c 85 ba 5a bc e0 51 84 47 09 78 8b 6a 47 aa 22 d5 7e e9 d1 ff 70 ae 3c 61 2d 10 cc 5e 6b 78 ba ca f7 d4 17 77 5a bd 70 59 10 94 e1 dd 45 67 70 b3 d7 3a 7b 0c 85 99 84 9a ab 44 df 34 6b 1d 6a 59 35 fc 70 5f 2f 00 0c b7 18 80 1d 02 9d 7a c7 c1 50 fb b6 79 0d 6e 97 8d ca fb 74 80 73 6a a6 50 1e 74 cc 68 13 6b 5c 0b 26 cf a4 ad d5 6a ce b7 1b c0 93 be da 5b 97 8f d6 17 87 cc b2 6b 02 20 27 14 61 2a 92 5b fa c4 08 52 00 a3 dd db c7 87 aa e5 bc ae 08 ee 3e 59 74 0e 58 f0 bb bc 23 29 c9 9e a9				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	13/10/20 01:13:41 - 12/10/20 20:13:41				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	13/10/20 01:13:41 - 12/10/20 20:13:41				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	23384173				
Datos estampillados:	o8CrzEHNUhLJrAI7yF9aaWxUZTA=				